

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1680/2532

นาย เทียน ชัย เกรียงเกียรติก้อง
ร.ต.อ. บุญ เยี่ยม เสมอจันทร์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 157, มาตรา 162

ป.วิ.อ. มาตรา 130

จำเลยเป็นพนักงานสอบสวนจะทำการสอบสวนที่ใด เวลาใดก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 130 การที่จำเลยสอบถามข้อเท็จจริงบางประการจากโจทก์ที่โรงพยาบาลแล้วไปจดลงในคำให้การของโจทก์ที่สถานีตำรวจอันเป็นที่ทำการของจำเลยภายหลัง โดยระบุว่าสอบสวนที่สถานีตำรวจ เพียงเหตุเท่านั้นหาเป็นการทำและรับรองเอกสารอันเป็นเท็จไม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นพนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหา และได้ทำหลักฐานอันเป็นเท็จว่าได้สอบสวนโจทก์แล้ว โดยมีได้มีการสอบสวนขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90, 91, 157, 162 ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วสั่งประทับฟ้องไว้พิจารณา จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 162 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้

ลงโทษตามมาตรา 157 ซึ่งเป็นบทหนัก ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์
โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยไปสอบถามโจทก์ที่โรงพยาบาล
ขณะโจทก์รักษาตัวอยู่ แต่ลงในบันทึกคำให้การเอกสารหมายเลข 1 ว่าให้การที่สถานี
ตำรวจภูธรอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นการทำและรับรองเอกสารอันเป็นความเท็จนั้น เห็นว่า
จำเลยเป็นพนักงานสอบสวนจะทำการสอบสวนที่ใด เวลาใดก็ได้แล้วแต่จะเห็น
สมควรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 130 การที่จำเลยทำการ
สอบถามข้อเท็จจริงบางประการจากโจทก์ที่โรงพยาบาลแล้วไปจดลงในคำให้การของ
โจทก์ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเก้าเลี้ยวอันเป็นที่ทำการของจำเลยภายหลังโดยระบุ
ว่าสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเก้าเลี้ยว เพียงเหตุเท่านั้นหาเป็นการทำและ
รับรองเอกสารอันเป็นเท็จไม่"

พิพากษายืน

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>